
北京德恒（济南）律师事务所

关于烟台卓能电池材料股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让之补充法律意见

济南市经十路 13777 号中润世纪广场 5 栋 6 层
电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250014



德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

目 录

正 文.....	2
第一部分 反馈问题回复.....	2
一、《反馈意见》“一、公司特殊问题 1. 国有股权设置批复”	2
二、《反馈意见》“一、公司特殊问题 2. 无形资产出资”	4
三、《反馈意见》“一、公司特殊问题 3. 代持”	5
四、《反馈意见》“一、公司特殊问题 4. 公司将租赁的商业服务用地用做工业用途”	6
五、《反馈意见》“一、公司特殊问题 5. 业务资质”	7
六、《反馈意见》“一、公司特殊问题 6. 环保”	8
七、《反馈意见》“一、公司特殊问题 7. 安全生产”	10
八、《反馈意见》“一、公司特殊问题 8. 质量标准”	12
九、《反馈意见》“一、公司特殊问题 9. 机构投资者与基金备案”	12
第二部分 公司新发生事项披露.....	13
一、公司新增贷款情况.....	13
二、公司董事会新召开会议情况.....	14

北京德恒（济南）律师事务所

关于烟台卓能电池材料股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让之补充法律意见

德恒 D20150403702310037-1JN 号

致：烟台卓能电池材料股份有限公司

德恒根据与公司签订的《专项法律顾问协议》，接受公司的委托，担任公司本次申请挂牌的特聘专项法律顾问，并根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次申请挂牌出具本法律意见。

本所于 2015 年 8 月 28 日出具了《北京德恒(济南)律师事务所关于烟台卓能电池材料股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见》(以下简称《法律意见》)。根据全国中小企业股份转让系统有限公司于 2015 年 9 月 21 日作出的《关于烟台卓能电池材料股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》(以下简称《反馈意见》)，本所特对反馈意见中需要律师说明的有关法律问题，及自《法律意见》出具之日起至本补充法律意见出具之日期间公司新发生的相关事项进行补充核查和说明，并出具本补充法律意见。

本补充法律意见是对《法律意见》的补充。本所在《法律意见》中的声明事项和所用释义继续适用于本补充法律意见。

本所同意将本补充法律意见作为卓能股份本次申请挂牌所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交股转公司审查，并依法对所出具的补充法律意见承担相应的法律责任。

本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定，

在充分核查验证的基础上，出具本补充法律意见如下：

正 文

第一部分 反馈问题回复

一、《反馈意见》“一、公司特殊问题 1. 国有股权设置批复”

针对股东为国有企业实际控制人为烟台国资委，请主办券商、律师补充核查以下事项并发表明确意见：（1）股东的性质；（2）股东投资于公司的程序的合法合规性；（3）公司是否需要取得国有股权设置批复文件及相关依据。

回复：

（1）经本所律师核查，公司的现有股东联丰创投为烟台市国资经营公司的法人独资公司，而烟台市国资经营公司为国有独资企业，故公司的股东联丰创投的性质为国有法人。

（2）联丰创投于 2015 年 3 月 22 日从海润化工受让其持有的公司 75%的股权。联丰创投受让海润化工的股权履行了如下程序：

①2015 年 2 月 16 日，联丰创投召开董事会会议，决议受让海润化工持有的卓能有限 75%的股权，同时决定按联丰创投章程的规定上报烟台市国资经营公司，并履行审批程序。

②2015 年 2 月 16 日，联丰创投股东烟台市国资经营公司召开董事会会议，决议由联丰创投受让海润化工持有的卓能有限 75%的股权，并按规定上报烟台市国资委，履行审批程序，待烟台市国资委批准后实施。

③2015 年 3 月 10 日，山东永大会计师事务所出具山永会审字 [2015] 75 号《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，卓能有限的所有者权益为 23,968,462.61 元。

④2015 年 3 月 12 日，烟台市国资委出具烟国资〔2015〕27 号《关于对收购卓能电池股权的审核意见》，同意烟台市国资经营公司按 2015 年 2 月 16 日的董事会决议，由联丰创投收购海润化工持有的卓能有限 75%的股权。

⑤2015年3月18日，烟台市国资委出具烟国资〔2015〕31号《关于对收购烟台卓能电池材料有限公司75%股权的审核意见》，同意烟台市国资经营公司按2015年2月16日的董事会会议，由联丰创投以2014年12月31日为评估基准日，以评估备案的卓能有限净资产为依据，以现金方式按不超过所评估股权价值的价格，收购海润化工持有卓能有限75%的股权；按照规定办理国有产权登记手续。

⑥2015年3月18日，烟台市国资委同意烟台市国资经营公司提交的《接受非国有资产评估项目备案表》的备案申请。

⑦2015年3月18日，卓能有限召开股东会会议，决议通过股东海润化工将其持有公司的75%的股权转让给联丰创投，股东翰益投资放弃同等条件下的优先购买权；通过公司章程修正案。

⑧2015年3月18日，海润化工与联丰创投签订《股权转让协议》，海润化工将其持有的卓能有限75%的股权全部转让给联丰创投，转让价格为1797.64万元。

⑨2015年3月20日，山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司出具鲁正信烟评报字（2015）第005号《烟台市国有资产经营有限公司拟收购承德海润化工有限责任公司持有烟台卓能电池材料有限公司的股权项目资产评估报告》，截至评估基准日2014年12月31日，卓能有限股东全部权益评估价值为3354.58万元。

⑩2015年3月22日，烟台市工商局核准了卓能有限本次股权变更，公司股东变更为联丰创投、翰益投资，其中联丰创投持股75%，翰益投资持股25%。

⑪2015年5月12日，烟台市国资委向卓能有限核发了《企业国有资产占有产权登记表》，核准了卓能有限的国有产权登记。

本所律师认为，联丰创投通过受让海润化工持有公司的股权，联丰创投履行了国资监管部门的批准、股东会审议、审计、评估、评估备案等程序，并在工商管理部门办理了变更登记，符合《中华人民共和国企业国有资产法》、《国有资产评估管理办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》等法律法规、规范性文

件的规定，联丰创投投资于公司的程序合法、合规。

(3) 公司需要取得国有股权设置的批复文件。2015 年 6 月 25 日，烟台市国资委出具《关于烟台卓能电池材料股份有限公司国有股权管理方案的批复》，确认卓能股份总股本 1500 万股，其中，联丰创投（国有股东）持有 1125 万股，占总股本的 75%；翰益投资（有限合伙）持有 375 万股，占总股本的 25%。故本所律师认为，国资监管部门已对公司国有股权设置给予了批复。

二、《反馈意见》“一、公司特殊问题 2. 无形资产出资”

请主办券商、律师补充核查以下事项并发表明确意见：(1) 是否构成职务发明或职务作品、是否存在权属方面的争议纠纷或潜在争议纠纷；(2) 作为出资的专利、技术等的先进性、与公司产品的相关性、与该技术相关的产品的市场前景以及如何为公司带来经济利益流入等。

回复：

(1) 根据《中华人民共和国专利法》关于职务发明创造的定义“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”，职务发明应是指自然人。

经本所律师核查，公司设立时，专有技术的出资人为法人佳飞科技，而非自然人，故不存在自然人以职务发明或职务作品作自有技术对公司出资的问题；且在公司设立前，该技术已存在。故亦不存在属于公司的职务发明的问题。

经核查，鹏晖铜业与佳飞科技于 2007 年签署的《技术转让协议》（编号为 2007-101-12001），后于 2008 年 12 月 23 日，佳飞科技、鹏晖铜业与卓能有限签订协议，约定由卓能有限受让鹏晖铜业在上述《技术转让协议》中的权利义务。根据该《技术转让协议》，佳飞科技已保证其是该专有技术和技术资料的合法持有者，其有权向公司转让，如果发生被第三人指控侵权，由其负责交涉并承担一切法律和经济上的责任。另根据公司的承诺，该专有技术在权属方面不存在争议纠纷或潜在争议纠纷。故本所律师认为，该专有技术在权属方面不存在争议纠纷或潜在争议纠纷。

(2) 公司目前的生产技术均系在佳飞科技用于出资的专有技术基础上进行

的改进和提升，且已获得多项专利，可见佳飞科技用于出资的专有技术具有一定的先进性，且是公司目前产品所使用技术的基础。佳飞科技用于出资的专有技术在公司设立之初及后来的技术更新和改进过程中，起着举足轻重的作用。该专有技术本身及经公司提升后的技术，是公司生产产品的必要技术，给公司带来了直接的经济效益。

三、《反馈意见》“一、公司特殊问题 3. 代持”

公司历史沿革中存在代持现象。

请公司补充披露：（1）代持形成的具体原因；（2）补充提供与公司历史上股权代持相关的系列文件，包括但不限于股权代持协议以及解除代持确认函等。

请主办券商和律师详细核查前述问题并就以下问题发表明确意见：（1）公司对关联方的认定是否全面；（2）公司解除代持的方式、程序是否合法、合规，有无潜在纠纷法律风险。

回复：

（1）经核查，股权代持形成的原因为 2009 年磷酸铁锂行业低迷、公司销售业绩不佳、经营情况未达到预期目标等原因，公司原股东佳飞科技将其持有卓能有限的股权转让给张吉生。但张吉生实际系代公司职工代持股，张吉生并未与职工签署书面的代持股协议，而是通过“职工入股明细表”、给职工出具的收据等方式体现代持关系。经本所律师访谈张吉生、公司职工，其对张吉生代为持有公司股份没有异议，二者之间也未因代持产生过任何纠纷，对于成立翰益投资亦是其真实意思表示。公司股权代持解除后，所有员工持股均在翰益投资中体现，并未产生的新的关联方。故本所律师认为，公司对关联方的认定全面。

（2）经核查，职工入股明细表、收据、对股份转入翰益投资的书面访谈记录等资料，公司职工同意张吉生将其代持自己的股份转入翰益投资，成立翰益投资是其真实意思表示。故本所律师认为公司解除代持的方式合法合规，不存在潜在法律纠纷。

四、《反馈意见》“一、公司特殊问题 4. 公司将租赁的商业服务用地用做工业用途”

请公司补充披露土地使用权的土地性质、用途，存在瑕疵的具体情况。请主办券商和律师补充核查并发表意见：（1）公司租赁使用土地用途是否符合土地管理法规的要求，是否存在违法使用土地的情形；（2）租赁瑕疵具体情况及其对公司持续经营能力的影响，签署的租赁合同是否有效，是否存在潜在纠纷；（3）评估搬迁对公司生产经营的影响以及公司的损失。

回复：

（1）公司目前租赁使用的土地不符合《中华人民共和国土地管理法》第四条“使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地”的规定，公司租赁的土地实际用于工业生产，但该土地权属证书记载的土地性质为商服用地，二者土地性质不一致。但公司 2008 年租赁鹏晖铜业土地时土地性质为工业用地，后公司一直使用，2011 年由于政府规划土地用途调整变更为商服用地，公司与出租方之间并未产生纠纷。

本所律师认为公司租赁使用土地用途不符合《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规的要求，但该行为是由于政府规划的原因导致，并非公司故意为之，不构成重大违法违规。

（2）公司租赁土地瑕疵的具体情况为土地实际使用用途与土地使用权权属证书载明的性质不一致。但公司自 2008 年租赁土地后一直使用，2011 年由于政府规划土地用途变更，公司的生产线与土地及厂房并未形成固定永久建筑，可根据需要进行搬迁，公司所在地工业较为发达，寻找合适的厂房具有可行性。另根据烟台市人民政府国有资产监督管理委员会——烟国资【2015】88 号文件，公司股东联丰创投、翰益投资均出具了承诺函，就经营场所问题造成经营损失进行兜底承诺，同时公司正在积极与政府协调通过合法程序取得土地使用权以尽快解决用地问题。因此本所律师认为租赁瑕疵情况对公司持续经营能力无重大不利影响。

根据《合同法》第五十二条，存在以下情形的，合同无效：（1）一方以欺

诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。公司实际使用的土地性质与规定的土地性质不一致，违反了《中华人民共和国土地管理法》第四条“使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地”的规定，因此本所律师认为存在导致租赁合同无效的情形。

（3）公司的生产线与土地及厂房并未形成固定永久建筑，可根据需要进行搬迁，公司所在地工业较为发达，在当地寻找合适的厂房具有可行性，因此公司能够采用租赁方式获得所需要的土地和厂房。但在搬迁过程中，可能导致公司的生产无法继续进行，公司正在积极与政府协调通过合法程序取得土地使用权以尽快解决用地问题，并做到主动与客户沟通订单签订进度，周密部署，提前评估新场地的使用条件，尽量减少对持续生产的影响。因此搬迁对公司生产经营不会产生重大不利影响。

五、《反馈意见》“一、公司特殊问题 5. 业务资质”

请主办券商及律师核查以下事项并发表明确意见：

（1）公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权，并对公司业务资质的齐备性、相关业务的合法合规性发表意见。

（2）公司是否存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，若存在，请核查公司的规范措施、实施情况以及公司所面临的法律风险、相应风险控制措施，并对其是否构成重大违法行为发表意见。

（3）公司是否存在相关资质将到期的情况，若存在，请核查续期情况以及是否存在无法续期的风险，若存在无法续期的风险请核查该事项对公司持续经营的影响。

请公司就相应未披露事项作补充披露。

回复：

（1）经核查，公司目前主营业务为磷酸铁锂的生产和销售，不属于特别许

可项目，属一般行政许可，取得工商营业执照后，便可进行生产经营。本所律师认为，公司具备与生产经营有关的资质，资质齐全，相关业务合法、合规。

（2）公司不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况。

（3）公司不存在相关资质将到期的情况。

六、《反馈意见》“一、公司特殊问题 6. 环保”

请主办券商及律师：

（1）核查公司所处行业是否为重污染行业，以及认定的依据或参考。

（2）若公司不属于前述重污染行业，请核查：①公司建设项目的环保合规性，包括且不限于公司建设项目的环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件的取得情况；②公司是否需要办理排污许可证以及取得情况；③结合公司的业务流程核查公司日常环保合规情况，是否存在环保违法和受处罚的情况。

（3）若公司属于重污染行业，请核查：

①关于公司建设项目，请核查公司建设项目的环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件的取得情况。建设项目未完工或尚未取得相关主管部门的验收文件的，请核查环评批复文件中的环保要求的执行情况。对建设项目环保事项的合法合规性发表意见。

②关于污染物排放，请结合公司的业务流程核查公司是否存在污染物排放，若存在污染物排放，请核查公司的排污许可证取得和排污费缴纳情况，公司是否属于污染物减排对象，公司的排放是否符合标准，是否遵守重点污染物排放总量控制指标。

③关于公司的日常环保运转，请核查：公司有关污染处理设施是否正常有效运转；公司的环境保护责任制度和突发环境应急预案建设情况；公司是否存在公司工业固体废物和危险废物申报和处理情况；公司是否有禁止使用或重点防控的物质处理问题。

④公司是否被环保监管部门列入重点排污单位名录，是否依法公开披露环境信息。

⑤公司是否存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷、是否存在处罚等；公司曾受到处罚的，是否构成重大违法行为，以及公司的相关整改情况。

（4）请核查公司是否存在排污许可、环评等行政许可手续未办理或未办理完成等等环保违法情形，若存在，请核查违法原因以及公司的补救措施，相应补救措施的进展及是否可行、可预期，请说明向环保监管机构的尽职调查情况，并分析公司存在的风险、相应的风险管理措施及其有效性、风险可控性，以及是否影响公司的持续经营能力。

（5）请主办券商及律师综合以上事项对公司的环保事项的合法合规性发表明确意见。

请公司就相应未披露事项作补充披露。

回复：

（1）公司所处行业不属于重污染行业。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，公司所处行业为“384 电池制造”，具体细分为“3841 锂离子电池制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的标准，公司所处行业为“38 电器机械和器材制造业”。

根据原国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）和环境保护部《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号）两个文件的规定，重污染行业有冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业，故公司所处电器机械和器材制造业不属于重污染行业。

（2）经核查：

①公司的建设项目根据相关规定履行了相关环评批复、环评验收及“三同时”验收批复：

2008 年 3 月 5 日，公司委托烟台市环境保护科学研究所就公司拟投资建设的磷酸铁锂电池项目编制了《建设项目环境影响报告表》。

2008年3月7日，烟台市环境保护局就《建设项目环境影响报告表》出具了审批意见，同意该项目建设。

2010年11月25日，烟台市环境保护局出具验收意见，公司年产800吨磷酸铁锂项目，认真执行了环境影响评价制度，建设过程中严格落实了环境影响评价报告及批复意见中确定的各项污染防治措施，经监测表明主要污染物达标排放，环境管理制度和环境管理机构健全，环境风险应急预案较为完善，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意该项目通过环境保护竣工验收。

②根据2015年1月1日起施行的新修订的《环境保护法》的规定，公司需要取得排污许可证。但由于公司所在地尚未实施排污许可证制度，故公司主管环保部门并未对公司发放排污许可证。公司将在与主管环保部门随时保持沟通，具备办理条件后将即可办理排污许可证。

③公司在日常生产过程中只排放少量氨气，且已通过环保设备--17尾气净化系统处理后完全达标排放，环保局定期对公司进行环保检查并出具现场检查意见，未发现公司存在违规行为。公司在日常生产经营过程中能够按照《中华人民共和国环境保护法》等法律、行政法规的规定和环境主管部门的要求，严格落实环境主管部门验收意见，加强磷酸铁锂项目运行的管理，采取有效措施，确保各类污染物稳定达标排放。至该项目运行以来，未发生重大环境污染事故而被环境保护部门行政处罚的情形。

（4）公司排污许可证的办理情况如上述回复。经核查，公司不存在其他环评等行政许可手续未办理或未办理完成等等环保违法情形。

（5）综上，本所律师认为，公司的建设项目已依照环境保护相关法律、法规的规定履行了相关环评、环评批复及竣工验收手续；除排污许可证由于当地尚未实施该制度未办理外，其他环评行政许可手续齐全；公司在日常生产经营过程中能够遵循能够落实环境主管部门的要求，未产生重大环境污染事故，公司在环境保护方面符合法律、法规的规定。

七、《反馈意见》“一、公司特殊问题 7. 安全生产”

请主办券商及律师核查以下事项并发表明确意见：

(1) 公司是否需要并取得相关部门的安全生产许可，建设项目安全设施验收情况；(2) 公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施；(3) 公司报告期以及期后是否发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，若发生，请核查其具体情况、公司的整改措施、对公司持续经营的影响，就其是否构成重大违法行为发表明确意见。请主办券商及律师就公司安全生产事项的合法合规性发表意见。

请公司就相应未披露事项作补充披露。

回复：

(1) 公司所处行业为电池制造业，不属于《安全生产许可证条例》规定的实行安全生产许可制度的行业的范围，故无需取得安全生产许可证，所以公司的建设项目不属于根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规规定的必须办理安全设施验收的项目。

(2) 日常安全生产措施

公司在日常业务环节的安全生产、安全施工防护、风险防控等方面采取了以下措施：

安全制度：公司制定了《安全生产管理制度》，包括安全生产责任制及其它安全制度；

安全组织：公司成立了安全管理委员会，设置了公司安全员，各部门设置兼职安全员。

安全检查：各部门兼职安全员，负责本部门的日常安全检查，发现违章行为及时制止，发现安全隐患及时整改。

安全培训：新员工入厂进行三级安全培训教育，经考试合格后方可上岗。其它方面根据实际需要不定期开展安全培训。

安全会议：各部门定期召开安全会议。其它方面根据实际需要不定期召开安全会议。

(3) 根据公司承诺及烟台市安全生产监督管理局出具的安全生产核查意见，

公司报告期内，未发生生产安全死亡事故，未因违反安全生产法律、法规，而受到安全生产监督管理部门的行政处罚。

经核查，公司在日常生产经营过程中，能严格按照相关安全生产的法律、法规合法、合规生产；公司的建设项目在安全生产方面符合当时有效的法律、法规规定。故本所律师认为，公司的安全生产事项合法、合规。

八、《反馈意见》“一、公司特殊问题 8. 质量标准”

请主办券商及律师核查以下事项：（1）公司采取的质量标准；（2）公司的质量标准是否符合法律法规规定。

请公司就相应未披露事项作补充披露。

回复：

（1）公司主要产品磷酸铁锂的生产执行的是企业标准，不属于法律、法规规定的强制性认证产品，不存在强制性国家标准。

2015 年 3 月 12 日，中国质量认证中心出具《质量管理体系认证证书》，公司建立的质量管理体系符合标准 ISO9001: 2008、GB/T19001-2008；通过认证范围为锂离子电池正极材料（磷酸铁锂）的设计开发和生产。

2015 年 6 月 12 日，烟台市质量技术监督局出具证明，自 2013 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，未发现公司任何因违反有关产品质量技术监督管理方面的法律、法规和规范性文件而受到该局处罚的情形。

综上，本所律师认为公司的产品质量标准符合国家法律、法规规定的标准，在产品质量和技术监督等方面均能遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在因违反上述规定而受到行政处罚的情形。

九、《反馈意见》“一、公司特殊问题 9. 机构投资者与基金备案”

公司存在 2 家企业法人股东。

请公司补充说明并披露股东性质，是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金。请主办券商及律师补充核查。

若是，请主办券商及律师核查其是否按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序，并请分别在《推荐报告》、《法律意见书》中说明核查对象、核查方式、核查结果并发表意见。

回复：

核查对象：公司的现股东，联丰创投和翰益投资。

核查方式：核查联丰创投及其股东的营业执照、公司章程，山东省发展和改革委员会创业投资企业的备案通知；核查翰益投资的营业执照、合伙协议及合伙人身份证明、劳动合同；查询中国证券投资基金业协会网站。

核查结果：联丰创投为创业投资企业，已按照《创业投资企业管理暂行办法》的规定履行了备案程序。且其并未募集资金，故联丰创投不属于私募基金或私募基金管理人，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定履行登记备案程序。

翰益投资为公司员工持股平台，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定履行登记备案程序。

第二部分 公司新发生事项披露

一、公司新增贷款情况

贷款银行	借款开始日	借款终止日	贷款金额（元）	利率	担保情况
建行莱山支行	2015-7-2	2016-7-1	10,000,000.00	7%	保证人：烟台市融资担保有限责任公司
恒丰银行福山支行	2015-7-30	2016-7-31	10,000,000.00	7%	保证人：烟台市国资经营公司
合 计			20,000,000.00		

公司上述贷款履行如下批准程序：

（1）2015 年 6 月 26 日，公司召开第一届董事会第三次会会议，决议向建行莱山支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限自 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 1 日，由烟台市融资担保有限责任公司提供连带保证责任。

（2）2015 年 7 月 27 日，公司召开第一届董事会第四次会会议，决议向恒丰银行福山支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限自 2015 年 7 月 31 日至 2016 年 7 月 31 日，由烟台市国资经营公司提供连带保证责任。

二、公司董事会新召开会议情况

2015 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬制度的议案》。

本补充法律意见正本一式三份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（以下无正文，下接《北京德恒（济南）律师事务所关于烟台卓能电池材料股份股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见》之签署页）

(此页无正文,为《北京德恒(济南)律师事务所关于烟台卓能电池材料股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见》之签署页)

北京德恒(济南)律师事务所



负责人:

史震雷

史震雷

承办律师:

刘媛

刘媛

承办律师:

陈宁宁

陈宁宁

2015年10月9日